O IMPACTO
ANO XXXI
JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA.
SEDE SANTARÉM
CEP 68040-060
Av. Presidente Vargas, 3721 - Caranazal
CNPJ 12.754.261/0001-86
Insc. Est. 15.317.263-0

Fone: (93) 99236-1911
oimpactosantarem@gmail.com
site: www.oimpacto.com.br

Diretor-Presidente / Editor-Chefe
ADMILTON ALMEIDA

Repórter
EDMUNDO BAÍA JÚNIOR
JORNALISTA DRT/PA 3186

Repórter
DIENE MOURA
JORNALISTA DRT/PA 3465

Repórter
LORENNA MORENA

Repórter
WANDRA TRINDADE

Entrevistador
OSVALDO DE ANDRADE

Revisor
TAILES PIRES

Projeto Gráfico e Diagramação
FRANCIS ASSIS
impacto_stm@hotmail.com

Assessoria Jurídica
DRA. ADELAIDE LINO
DRA. ADRIANE LIMA
DRA. LUANA VIANA
DR. TIAGO BRUM

Colaboradores
Nelson Vinencci; Júnior Castanho (Sociedade); Jorge Serique (Sociedade); José Colares e Bena Santana (Esporte); Edmundo Baia Jr. (Bocão); Sérgio Sant'Anna (News Atualidades).

Correspondentes
Juruti: Assessoria de Imprensa; ;Rurópolis: Assessoria de Imprensa; Alenquer e Curuá: Hemenegildo Garcia; Placas: Assessoria de Imprensa; Itaituba: Nazareno Santos; Mauro Torres; Trairão: Assessoria de imprensa.

IMPRESSÃO: O IMPACTO
ANDRÉ DAMASCENO
Responsável Técnico

Responsabilidade Civil e Penal - Lei 5.250/67 - artigos 37, inciso I e 49, parágrafo 3º, letra "a"

"Os conceitos emitidos em colunas e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste jornal."

STJ barra tentativa do Pará de anular cumprimento de sentença

Por Baía

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial interposto pelo Estado do Pará e manteve a tramitação da fase de cumprimento de sentença movida por um servidor. A decisão monocrática, proferida pelo ministro relator Benedito Gonçalves rejeitou a tentativa da Procuradoria-Geral do Estado de desconstituir o título executivo originado em mandado de segurança julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Com o desfecho, o magistrado determinou ainda a majoração de 10% sobre eventuais honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias.

De acordo com o magistrado, somente após ser intimado a promover a correção da remuneração mensal do servidor e diante da apuração de aproximadamente R$ 9,3 milhões, o Estado voltou a apresentar as teses que sustentava desde 2018.

Ofensiva estadual invocava decisão do STF e nulidade de título

O embate processual decorreu de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça paraense em agravo interno na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança. Ao recorrer a Brasília, o Estado do Pará sustentou a inexigibilidade absoluta do título judicial em favor do servidor.

A tese do ente estatal sustentava violação aos artigos 741 do Código de Processo Civil de 1973, bem como aos artigos 535 (inciso III e § 5º) e 927 do CPC/2015, sob o argumento de que a execução se basearia em norma inconstitucional.

A procuradoria apontou ainda afronta ao artigo 10, § 3º, da Lei Federal nº 9.882/1999, alegando desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 33-5, a qual declarou inconstitucional a vinculação de vencimentos a múltiplos do salário-mínimo.

Além disso, o Estado argumentou violação aos artigos 502, 505 e 507 do CPC/2015, afirmando que a corte estadual teria ferido a coisa julgada e a preclusão ao dar seguimento aos atos executórios. Segundo a PGE-PA, uma decisão monocrática anterior proferida pela relatora desembargadora Diracy Nunes já havia reconhecido a inexigibilidade do título e determinado a extinção da execução. O Estado também sustentou que o TJPA incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter enfrentado formalmente esses aspectos ao julgar os embargos de declaração.

Óbices de admissibilidade e ausência de prequestionamento

Ao examinar a admissibilidade do apelo, o relator rejeitou de imediato a preliminar de nulidade por omissão. Benedito Gonçalves assentou que o tribunal paraense prestou a tutela jurisdicional de maneira clara e fundamentada quanto às questões indispensáveis à solução do caso, o que afastou qualquer violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

Em seguida, o ministro aplicou o óbice da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal às teses de mérito levantadas pelo Pará. O relator registrou que os artigos 741 do CPC/73, 535, 927 do CPC/2015 e o dispositivo da Lei de ADPF não foram objeto de apreciação ou juízo de valor pelo tribunal de origem, inexistindo o prequestionamento. O voto ressaltou que os próprios embargos declaratórios opostos no TJPA não buscaram sanar tais vícios perante a corte estadual.

Conflito de coisas julgadas e a soberania da última decisão

O ponto central da fundamentação abordou o conflito de decisões judiciais transitadas em julgado e os limites da atuação recursal. O voto condutor do acórdão do TJPA, transcrito na decisão do relator, destacou que a controvérsia sobre o título já havia sido submetida às instâncias superiores, cujos trânsitos em julgado definitivos ocorreram em 30 de junho de 2022 e 5 de novembro de 2022, respectivamente.

A corte paraense consignou que, na cronologia processual, o último trânsito em julgado não decorria da Ação Rescisória manejada pelo Estado, mas sim dos pronunciamentos dos tribunais superiores que ratificaram a validade do título e ordenaram o prosseguimento da execução.

Alinhando-se à jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ, o tribunal reafirmou que, havendo conflito entre decisões transitadas em julgado versando sobre o mesmo bem jurídico, prevalece aquela que por último se formou enquanto não for desconstituída pela via própria. A decisão advertiu ainda que o agravo interno não pode ser empregado pelas partes como sucedâneo ou substituto de ação rescisória, único meio previsto no artigo 966, inciso IV, do CPC para desfazer o trânsito em julgado.

Súmulas 283 do STF e 7 do STJ selam derrota do Estado

A manutenção da decisão desfavorável ao Estado do Pará consolidou-se em razão de duas falhas técnicas no recurso especial. O ministro Benedito Gonçalves registrou a incidência da Súmula nº 283/STF, pois a PGE-PA não impugnou expressamente os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão local — especialmente a tese da prevalência da última coisa julgada e a inadequação do agravo interno como substituto de rescisória.

Por fim, o relator destacou a incidência da Súmula nº 7 do STJ, sublinhando que qualquer alteração nas conclusões da corte estadual a respeito da configuração da coisa julgada e da preclusão exigiria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é expressamente vedado na instância extraordinária.

Com a decisão monocrática publicada e a intimação das partes formalizada em Brasília, o recurso especial foi conhecido apenas em parte e, nessa extensão, teve o provimento negado integralmente.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 34.597.906/0010-48, torna público que recebeu da SEMMA/Juruti a Licença de Operação nº 12/2026, com validade até 09/09/2029, para atividade de OBRAS CIVIS E DE INFRAESTRUTURAS, em Juruti-PA.

LICENÇA AMBIENTAL DE ATIVIDADE RURAL
SIDINEIA BENEDITA ALMEIDA DOS SANTOS, CPF nº 439.604.302-30, torna público que requereu na SEMMA/Monte Alegre a Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR sob Protocolo nº 012/2026, para atividade de Bovinocultura de corte, na Propriedade Sítio Anjos de Deus, em Monte Alegre-PA.

LICENÇA AMBIENTAL DE ATIVIDADE RURAL
MACIORLEY DE OLIVEIRA SILVA, CPF nº 908.608.452-49, torna público que requereu na SEMMA/Monte Alegre a Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR sob Protocolo nº 165/2026, para atividade de Bovinocultura de corte, na Propriedade Fazenda Prosperidade, em Monte Alegre-PA.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SANTARÉM SERVIÇO MÉDICO LTDA, CNPJ nº 07.476.622/0001-30, torna público que requereu na SEMMA/Santarém a Renovação de Licença de Operação sob Protocolo nº 03360/2026, para Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, em Santarém-PA.

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
APX LOGÍSTICA LTDA, CNPJ nº 68.908.844/0001-79, torna público que requereu na SEMMA/Santarém a Licença Ambiental Simplificada, sob Protocolo nº 04350/2026, para atividade de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual einternacional, em Santarém-PA.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
PEDRO SOARES DE SOUSA NETO 00560893256, CNPJ nº 32.045.812/0001-40, torna público que requereu na SEMMA/Santarém a Licença de Operação sob Protocolo nº 03762/2026, para atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, em Santarém-PA.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
JR LIRA LTDA, CNPJ nº 07.961.363/0001-32, torna público que requereu na SEMMA/Itaituba a Licença de Operação sob Processo nº 20260610120012190, para atividade de Comércio varejista de materiais de construção em geral, em Itaituba-PA.

LICENÇA AMBIENTAL DE ATIVIDADE RURAL
EDGAR LEONEL DOS SANTOS, CPF nº 143.807.062-49, torna público que requereu na SEMMA/Monte Alegre a Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR sob Protocolo nº 163/2026, para atividade de Bovinocultura de corte, na Propriedade Fazenda Santos, em Monte Alegre-PA.

LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA
PRIMAVERA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, CNPJ nº 42.244.271/0001-32, torna público que requereu na SEMMA/Santarém a Licença de Operação Corretiva, sob protocolo nº 00718/2026, para atividade de Laboratórios clínicos, em Santarém-PA.

LICENÇA DE OPERAÇAO
JESSIE BATATARIA E LANCHONETE LTDA, CNPJ nº 40.695.853/0001-00, torna público que requereu na SEMMA/Santarém a Licença de Operação sob Protocolo nº 04297/2026, para atividade de Restaurantes, lanchonetes e similares – sem entretenimento, em Santarém-PA.

José Olivar Advocacia
José Olivar de Azevedo
Advogado - OAB/PA 4136-B
(93) 3522-2429 / 3522-1198
99183-4097 / 98123-9355
joseolivar@oi.com.br
Trav. Silvino Pinto, 470 - 1º Andar - Centro - CEP: 68.005-330 - Santarém-PA

AGORA O RESULTADO DO SEU EXAME NA INTERNET
www.celsomatos.com.br
Fácil, rápido e com apenas um CLICK!
Laboratório CELSO MATOS
Trav. dos Mártires, 226 - Centro
Tels. (93) 3523 - 3879